

변호사의 스타트업 분투기

1번의 스타트업 창업과 1번의 자영업 인수의 생생한 경험기

임호균 변호사

01

PART 1. 시작편

공동창업 끝없는 논쟁

01

실리콘밸리 YC는
공동창업자가 있는
팀만 선호

Y Combinator는 검증된 팀워크와 상호보완적 역량 중시

02

국내 주요 사례

김슬아 (컬리) - 5 %

권혁빈 (스마일게이트홀딩스) - 100 %

김한국 (젠틀몬스터) - 26%

이승건 (토스) - 15%

03

공동창업자 및 투자에 따른 지분 희석

지분 분배에 신중을 기해라. 피자 나누기가 아님.

04

100% 단독지분으로 성공

1세대 대기업,

공동창업자 선택의 핵심

01 같이 일해본 사람과 창업

작은 프로젝트라도 함께한 경험이 필수

02 호감 ≠ 역량

단순 호감과 함께 사업할 역량은 별개

03 업에 대한 태도와 가치관

일하는 방식과 철학의 일치

04 상호보완적 관계

내가 부족한 부분을 채워줄 수 있는 파트너

05 장기적 파트너십

역경을 함께 헤쳐나갈 수 있는 동료 선택이 핵심

⚠ 본인 사례

중학교 **죽마고우 개발자**, 대학교 **축구 동아리 동생**들과 창업을 시도했습니다.

이들은 오랜 시간 함께 **놀고 시간을 보낸 사람들**이었으나, 사업적으로는 **함께 일해본 경험이 전혀 없었습니다.**

친구와 동업은 신중하게. 함께 시간을 보낸 것
≠ 함께 일한 경험

주식 지분에 따른 법률 행위

66.7%

첫 번째 핵심 지분율: 특별 결의

이 지분율은 M&A나 영업 양수도와 같은 중요한 사안을 결정할 수 있는 특별 결의에 해당합니다.

50.1%

두 번째 핵심 지분율: 보통 결의

이 지분율은 이사를 선임하거나 이익을 배당하는 등 일반적인 사안을 결정하는 보통 결의에 필요합니다.

5:5

세 번째 핵심 지분율: 동일 지분율

보통 결의(50.1%)조차 확보하기 어려운 상황일 때 기억해야 할 지분율입니다.

33.4%

네 번째 핵심 지분율: 특별 결의 방어선

이 지분율을 확보해야 상대방이 주주총회 특별 결의를 마음대로 진행하는 것을 방어할 수 있습니다.

3%

마지막 핵심 지분율: 소수 주주 권한

이 지분율을 가진 주주는 다음과 같은 권한을 행사할 수 있습니다.

● 임시주총 소집 권한

● 회계 장부 열람 청구 권한

● 주주 제안권 행사 권한

● 이사 및 감사 해임 청구 권한

동업계약서 필수 항목

성공적인 동업 관계를 위한 5가지 핵심

- 1

지분 구조 및 변동

각 공동창업자의 지분율 명시, 주식 출자 시점, 향후 정산 방안 등을 구체적으로 규정

지분율 명시

출자 시점

정산 방안
- 2

업무 분담 및 역할

공동창업자 각자의 담당 업무와 권한을 명확히 구분하고 의사결정 방식 설정

담당 업무

의사결정 방식

대표이사 권한
- 3

의사 결정 구조

중요 의사결정 범위 설정, 투표 방식, 이사회 구성 및 운영에 대한 규정

의사결정 범위

정족수/과반수

이사회 운영
- 4

지분 양도 제한

창업자 간 지분 거래와 외부 양도에 관한 권리 보호 조항 설정

우선매수권

공동매도권

강제매도권
- 5

퇴사 및 지분 처리

구성원 퇴사 시 지분 처리 방식, 베스팅 조건, 경업금지 의무 등 규정

퇴사 시 지분 처리

베스팅 조건

경업금지/비밀유지

베스팅·클리프

도망가는 동업자의 지분을 막아라

베스팅(Vesting)

일정 기간 근무 시 지분이 단계적으로 확정되는 제도

클리프(Cliff)

최소 근무 기간 미달 시 지분을 받을 수 없는 기간

✓ 정석적 예시 (실리콘밸리 표준)

-  **4년 베스팅 구조**
전체 지분을 **4년**에 걸쳐 **매년 25%씩 확정**하는 표준 구조
-  **1년 클리프 기간**
1년 미만 퇴사 시 지분 **0%** - 안정화 기간 보장
-  **월별 단위 확정**
1년 후부터는 **매월 약 2.08%씩** 지분 확정
-  **완전한 지분 확보**
4년 근무 완료 시 **지분 100% 확보** 가능

⚠ 본인 사례

-  **3년 최소 근무연수**
3년을 최소 근무 기간으로 설정 (단순 클리프와 유사)
-  **액면가 반환 조항**
3년 미만 퇴사 시 **전액 액면가(1000원)**에 반환
-  **문제점**
베스팅이 없어 지분의 단계적 확정이 불가능함
-  **결과**
결국 **본인이 이 조항에 걸려** 액면가로 퇴사하게 됨

 베스팅·클리프는 '도망가는 동업자'의 지분을 방어하는 필수 장치

02

PART 2. 투자편

돈의 진짜 얼굴

투자는 절대 '공짜 돈'이 아님

투자자는 LP로부터 돈을 받아 GP로 운용

수익을 만들어내야 하는 '업'을 하는 사람들

투자금을 단순히 대출보다 쉬운 돈, 그 자체로 경영 성과라고 생각해서는 안됨

투자금의 적절한 사용을 통해 여러분 회사의 성장을 도모해야 함

참조: 벤처스퀘어 "베스팅·클리프 개념"

투자계약서 독소조항 체크리스트

대표자 연대보증, 투자계약서의 가장 위험한 독소조항

🔗 어반베이스 vs 신한캐피탈

| 사건 개요

사건명: 어반베이스 대표, 투자금 12억 개인 책임

핵심 쟁점: 투자계약서의 '연대보증 조항' 유효성

판결 요지: 대표이사가 투자계약서에 명시된 연대보증 조항에 따라 투자금 5억 + 복리 15% 이자(총 약 12억)를 개인적으로 부담해야 한다는 1심 판결

🕒 사건의 발단 (2017 → 2023)

2017 신한캐피탈로부터 5억 원 투자 유치

계약서에 포함된 **풋옵션 + 연대보증 조항**

"회생절차 개시 시 투자금 조기상환 가능"

2023 회사 경영 악화 → 회생 신청 → 신한캐피탈 풋옵션 행사

법원: "**계약서에 명시된 대로 대표가 연대책임 진다**"

핵심:

돈이 급할수록, 계약은 더 천천히 봐야

투자계약서 추가 독소조항

숨겨진 위험 조항을 미리 파악하라

1. 강제상환권 (Redemption Right)

투자자가 "일정 기간 후 원금 + 이자"를 회사에 돌려달라고 요구할 수 있는 조항

문제점

회사가 돈을 벌지 못해도 법적으로 갚아야 하는 부채 성격. 현금흐름 약한 스타트업은 존속 자체가 흔들림

실무 팁

"회사 이익 발생 시 협의 후 상환" 또는 "IPO, M&A 시에만 상환 가능"으로 수정

2. 리픽싱 조항 (Refixing, 주식가액 조정권)

후속 투자에서 기업가치가 낮아지면, 기존 투자자의 지분율을 다시 보전해주는 조항

문제점

회사 가치 하락 시 창업자만 지분이 줄고, 투자자는 손실 없음. 후속 투자자들이 기피하는 원인

실무 팁

가능하면 삭제하거나, 최대 10% 이내로 한도를 제한

3. 경영권 제한 / 투자자 동의권 (Consent Right)

대표이사가 사업상 주요 결정을 하려면 투자자의 사전 승인이 필요하다는 조항

문제점

투자자가 사실상 공동경영자처럼 회사 의사결정에 개입. 신속한 결정 불가로 성장 저해

실무 팁

"회사의 주요 자산 처분, 합병 등 중대한 사안에 한정"하도록 수정. "사전 승인" 대신 "사후 통보"로 변경

좋은 투자사는 위기 때 함께한다



좋은 투자사란?

단순히 돈만 넣는 곳이 아니라, 스타트업의 성장을 실질적으로 지원하는 파트너



인력채용 지원



파트너 소개



운영에 대한 고민 함께



계획된 실패를 용인

적절한 책임을 가지되, 대표의 계획된 실패를 용인해줄 수 있는 하우스를 찾아라



사례

쿠팡, 2015년 파산 위기

손정의 회장의 추가 투자로 위기 극복

2023년 투자 흑한기 알토스벤처스

시장 불확실성 속에서도 포트폴리오 기업에 추가 투자 진행

03

PART 3. 운영편

사람과 계약으로 굴러가는 회사

01

두 번째 회사 인플루언서 SaaS 플랫폼

소셜미디어 인플루언서를 위한 자동화된 마케팅 관리 솔루션 개발

02

시드 투자 유치 인력 채용하고 개발 외주 시작

투자금 확보 후 인력 확충과 외주 개발로 사업 착수

03

핵심 교훈

돈을 최대한 보수적으로 사용

무작정 채용이 아니라 외주→파트타임→정규직 순서로 전환하는 것이 좋음

디자인/IT 개별 외주의 경우 정말로 시장성이 있는지 파악 후 투자하는 것이 나옴

근로자성 판단 요소

프리랜서 계약의 함정

1

업무상 지휘·감독의 존재 여부

회사가 구체적으로 업무를 지시하고 관리감독하는가

2

근무시간·근무장소의 구속 여부

정해진 시간·장소에서 근무를 요구하는가

3

보수의 성격 및 지급 형태

고정급인가, 성과급인가, 정기적으로 지급하는가

4

업무 수행의 독립성 유무

본인 재량으로 일할 수 있는가, 지시대로만 하는가

5

제3자 대리 가능성 여부

본인이 아닌 다른 사람이 대신 일할 수 있는가

6

업무상 위험·손익의 귀속 주체

손실이나 이익이 누구에게 귀속되는가

7

사회보험·근로계약 등 형식적 관계

4대보험 가입 여부, 계약서 형태

8

경제적 종속성 존재 여부

수입의 대부분을 회사에 의존하는가

결론 : 정확하게 하셔야 합니다. 프리랜서의 장점과 근로계약의 장점만을 취하려다가는 언젠간 부메랑이 되어 돌아옴

프리랜서 용역 — 분할지급 구조가 답이다

문제

- 직접경험

IR 발표 전 날 디자이너 잠수

- 프리랜서 계약은 특히 디자인·개발 분야에서 문제 多

위험 요소

- 일정 지연
- 품질 미달
- 중간 이탈
- 계약 불이행

핵심교훈

- 용역계약은 반드시 단계별 분할지급 구조로

기획안
10%

중간 시안
30%

검수
30%

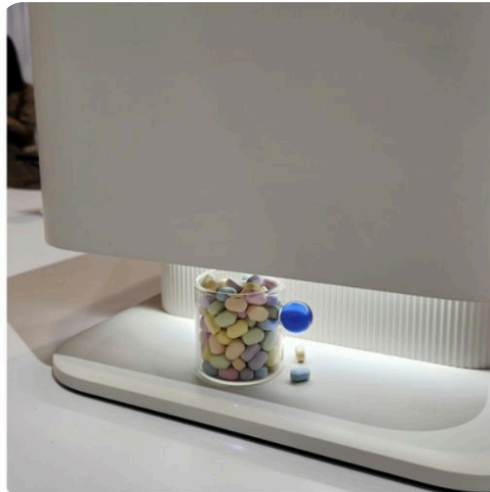
최종납품
30%

스타트업 필수 계약서 체크리스트

구분	목적	주요 리스크 방지
1. 동업계약서	창업자 간 관계 정리	지분·퇴사·의결 갈등
2. 투자계약서	외부 자금 유치	경영권·상환권 문제
3. NDA	정보보호	기술·고객정보 유출
4. 근로/프리랜서 계약서	인력관리	근로자성 분쟁
5. IP 귀속계약서	권리확보	저작권 귀속 불분명
6. 용역계약서	외주 관리	산출물 소유권·하자
7. 스톡옵션 계약서	인재유치	부여 무효 위험
8. 거래처 계약서	매출 안정	대금미지급·위약

1달에 1번 정도 필수 서류 만드는 시간을 가지면서 회사에 형식을 조금씩 갖추는 것이 현실적

지식재산권 — 선등록이 전부



롯데헬스케어



알고케어

롯데헬스케어 vs 알고케어

사건 개요: 제품 디자인 유사성 분쟁

롯데헬스케어와 알고케어 간의 제품 디자인 유사성 논란이 발생했습니다. 두 제품은 외형적으로 상당히 유사한 디자인을 가지고 있었습니다.

이런 상황에서 **알고케어가 특허를 미리 등록해두었기 때문에** 법적으로 자사의 지적재산권을 보호하고 대응할 수 있는 근거를 확보할 수 있었습니다.

만약 특허 등록이 되어 있지 않았다면, 디자인 유사성에 대해 법적으로 대응하기 어려웠을 것입니다.

특허가 없었다면 대응 불가능. 지식재산권 선등록의 중요성

TM 상표권도 등록 필요 - 마약배개 사례

일상에서 흔히 사용되는 '**마약배개**'와 같은 단어도 누군가 상표권을 선점하면 다른 사람은 사용할 수 없게 됩니다. 일반명사처럼 보이더라도 비즈니스 초기에 상표권 등록을 해야 합니다.

이름이나 브랜드에 대한 **상표권 선등록**은 나중에 발생할 수 있는 분쟁을 예방하고 비즈니스를 보호하는 필수적인 장치입니다.

04

PART 4. 종료편

사업은 언젠가 끝난다

01

상장(IPO)

시장에 주식을 공개하여 투자자에게 매각하는 방식
국내 스타트업의 1% 미만만 가능한 어려운 경로

02

매각(M&A)

대기업이나 경쟁사에 회사를 매각하는 방식
창업 초기부터 잠재적 인수자를 염두에 둔 전략이 중요

03

폐업(청산)

더 이상 지속가능하지 않을 때 자발적으로 회사를 종료
법적 절차를 통해 부채 정리 및 남은 자산 분배

04

회생/파산

법원의 개입을 통한 기업 회생 또는 파산 절차
신뢰와 평판이 향후 재기에 중요한 자산이 됨

엑싯 플랜의 중요성

1. 현실적인 종료 전략

현실적으로 상장은 어렵다. 매각을 염두에 두는 것이 현명한 전략.

시작부터 "누가 이 회사를 사줄까?" 고민하라.

사업은 끝나도, 그 과정에서 만든 신뢰는 유산으로 남는다.

2. 인생과 회사의 가치

여러분 인생과 회사가 동일한 가치는 아님.

카카오 146개 계열사 중 작은 스타트업도 M&A로 꿈 이뤄짐.

대표와 주주들이 재창업/투자업계/학교에서 창업가 양성/소비로 국가 기여.

3. 핵심 메시지

처음부터 대기업 매각을 염두에 두고 창업하면 어떤가?

처음부터 엑싯 플랜을 구체적으로 짜는 것을 추천.

마무리

저 역시도 **큰 회사를 세우겠다는 꿈**을 아직 가지고 있습니다. 제가 앞에서 인플루언서 마케팅 창업 이런거 한다고 했을 때 주변의 변호사들이 이해나 했겠습니까?

그리고 그 꿈 속에서 **현실적인 고민**(현금흐름, 결혼, 출산, 집 등등), 안정적인 것을 추구하는 인간의 본능을 거스르고 있어서 사업이 힘든 거고 힘들 거예요.

다만, 그 과정 역시도 우리 인생의 일부이기에 너무 **결과만에 집착하기보다는 과정 속에서 등장하는 난관을 해결하는 것**에도 만족을 느낄 수 있는 우리가 됐으면 좋겠습니다.

감사합니다.